

[19] [주의2, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 대납재산세 및 재산세 예수액 수납업무 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 田田田田사업본부 OO부 계장 행정6급 YYY
○○지역본부 ㉠□□사업본부 □□사업단 OOOO부
부장대우 행정3급 ZZZ
(현소속 : ○○지역본부 ㉠㉠사업단 OOOO부 부장대우 행정3급)
○○지역본부 ㉠□□사업본부 □□사업단 OOOO부
과장 행정4급 DDD
(현소속 : ○○지역본부 ㉠□□사업본부 □□사업단 OOOO부
차장 행정3급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 YYY은 2017. 1. 23.부터 감사일 현재까지 田田田田사업본부 OO부에서 토지공급 사후관리 업무를 수행하고 있으며, ZZZ은 2016. 2. 4.부터 2018. 1. 24.까지 ㉠□□사업본부 □□사업단 OOOO부에서 보유토지 관리업무를 수행하였고, DDD은 2016. 2. 4.부터 감사일 현재까지 ㉠□□사업본부 □□사업단 OOOO부에서 공급토지 사후관리 업무를 수행하고 있다.

「용지규정」 제56조 및 별지 매매계약서에 따르면 잔금약정일, 사용승낙일, 대금 완납일 중 빠른 날 이후에 발생하는 조세공과금은 매수자가 부담하도록 되어 있다.

따라서 잔금약정일 등 이후에 공사명의로 부과되는 재산세는 공사가 이를 납부하고 소유권이전 시까지는 매수자에게 이를 구상(이하 ‘대납재산세’라 한다)하여야 한다.

그러나 ○○지역본부에서는 [표 1]과 같이 2016. 10. 12. 담보물 제출에 따른 토지사용승낙 후 발생한 2017년 재산세를 수납하지 않고 매수자에게 소유권이전 서류를 교부하였다.

[표 1] 소유권이전 시 대납재산세 미수납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	확정지번	사용승낙일	대금완납일	소유권이전일	미회수 대납재산세	비 고
㉨㉨**	520-0	'16.10.12.	'17.11.27.	'18.05.30.	208,462	회계상 대납재산세 설정, 판매시스템 미등록

자료 : 감사실 자체조사

또한, 재산세 과세기준일(6. 1.) 이전에 잔금약정일이 경과(잔금연체)하거나 토지 사용승낙 후 6. 2.40)부터 재산세 납부일 사이에 잔금을 완납하고 소유권이전을 신청하는 경우 당해연도 재산세에 해당하는 금액⁴¹⁾(이하 ‘재산세 예수액’이라 한다)을 수납하여야 한다.

그러나 해당본부에서는 [표 2]와 같이 재산세 예수액 수납을 누락한 채 소유권이전 서류를 교부하였다.

40) 지방세법 기본통칙 지법106-1 【과세기준일 현재 소유자】과세기준일 현재 과세대상물건의 소유권이 양도·양수된 때에는 양수인을 당해연도의 납세의무자로 본다.(6.1. 잔금 납부 시 매수자가 지방세법상 납세의무자)

41) 당해연도 재산세액이 확인되는 경우 그 금액, 확인되지 않는 경우 개별공시지가에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 금액

[표 2] 소유권이전 시 재산세 예수액 미회수 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	필지수	잔금약정일	대금완납일	소유권이전일	부과연도	미회수 금액
ㄷㄷaa	10	2015.10.~12.	2016.6.~9.	2016.8.~10.	2016년도	4,824

자료 : 감사실 자체조사

그 결과, 매수인이 부담하여야 할 재산세 213백만 원이 회수되지 않고 소유권이 이전되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 대납재산세 및 재산세예수액 수납업무를 소홀히 한 관련자 YYY과 ZZZ, DDD에게 각각 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며(주의2),

② 미회수된 대납재산세 및 재산세예수액 213백만 원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).